



Myndighetsnämnden

2023-06-14

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-16.00. Tema kl. 10.00-11.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kenneth Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Christina Lövgren	(s)	
	Martin Nilsson	(c)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahns, Nämndsekreterare Monika Hornig-Breitbach Britta Lundgren		
Utses att justera	Christina Lövgren		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2023-06-21 klockan 14.00		
Underskrifter	Sekreterare	<u>Camilla Grahns</u>	Paragrafer 38-43
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>	
	Justerande	<u>Christina Lövgren</u>	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-06-14		
Datum då anslaget sattes upp	2023-06-22	Datum då anslaget tas ned	2023-07-14
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	<u>Camilla Grahns</u>		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Mn § 38	Dnr 2023-472	042
	Redovisning av kundundersökning inom bygglovverksamheten år 2022		
	Mn § 39	Dnr 2023-318	230
	Bygglov för nybyggnad av vätgasproduktion och tankstation, Arvidsjaur 5:24		
	Mn § 40	Dnr 2023-176	214
	Detaljplan för upphävande av Byggnadsplan 25-AJR-2721 Malmesliden vid Suddesjaur		
	Mn § 41	Dnr 2023-175	214
	Detaljplan för upphävande av avstyckningsplanerna 25-ARJ-1398 och 25-ARJ-1399 Glommersträsk		

Övriga ärenden

Mn § 42
Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden

Mn § 43
Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 38

Dnr 2023-472

042

Redovisning av
kundundersökning
inom bygglovs-
verksamheten 2022

Myndighetsnämnden har i sina verksamhetsmål beslutat att det årligen ska genomföras en kundundersökning inom bygglovverksamheten. Syftet med undersökningen är att sammanställa en bild av hur handläggningen av bygglov fungerar sett ur brukarnas/kundernas synvinkel.

Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 4,0 på en femgradig skala.

Undersökningen har genomförts med hjälp av en digital enkät (esMaker) och i enstaka fall med en enkät i pappersform. Enkäten är utskickad till alla som sökt bygglov under föregående år (2022).

Totalt har 102 enkäter (99 digitalt och 3 i pappersform) skickats ut och 76 (83 st svar 2021) svar har inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74,5% (75,5 % för 2021).

Medelvärdet för hela enkäten hamnar på 4,28 (4,19 för 2021).

Högsta betyget 4,63 ges åt frågan om, byggkontorets service och bemötande i byggprocessen.

Lägst betyget 3,53 ges åt frågan om kostnaden för ansökan, anmälan.

Av utvärderingen gällande frågan om rangordning av parametrar i bygglovsprocessen kan man utläsa att frågorna, med störst betydelse för sökande är:

- Miljö- och byggkontorets service och bemötande i bygglovsprocessen 4,63 (4,48 för 2021)
- Handläggningstidens längd 4,59 (4,57 för 2021).
- Miljö- och byggkontorets kompetens för handläggning av bygglovs-ansökningar/anmälningar 4,54 (4,48 för 2021).

Myndighetsnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare



Bygglov för
nybyggnad av
vätgasproduktion
och tankstation,
Arvidsjaur 5:24

Mn § 39

Dnr 2023-318

230

Botnia Hydrogen AB, c/o Skogsbränsle, Box 717, 941 28 Piteå ansöker om bygglov för nybyggnad av vätgasproduktion och tankstation på fastigheten Arvidsjaur 5:24.

Förutsättningar

Fastigheten är belägen i ett område som inte omfattas av detaljplan eller Områdesbestämmelser men ingår i områden för sammanhållen bebyggelse. Den aktuella platsen ligger inom ett befintligt industriområde. Delar av området är detaljplanelagt och utgör kvartersmark för industriändamål. I översiktsplanen är hela området utpekad som industriområde. Föreslagen byggnadsåtgärd bedöms tillhörigt beteckningen J, industriändamål. Syftet med tankstationen är att tillhandhålla vätgas som bränsle för tunga fordon som transporterar timmer till pappersbruk vid kusten. Anläggningen drivs i container. En riskanalys med avståndsrapport inkom och Räddningstjänsten har godkänd den. Förhandsbesked beviljades 2022-04-27.

Myndighetsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Namn: Christina Swärd

Avgiften för bygglovet är 22 500 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas separat.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

forts.



forts mn § 39

Dnr 2023-318

230

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet även om det inte har fått laga kraft.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda samt kungörs i Post- och inrikes tidningar.

Skäl till beslut

Åtgärden är ett komplement till en redan befintlig industriverksamhet och åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Enligt 2 kap 9 § PBL får inte byggnadsverk lokaliseras, placeras och utformas så att den avsedda användningen av byggnadsverket eller byggnadsverket i sig innebär en fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Med hänsyn till rådande avstånd till befintliga byggnader, riskanalysen och räddningstjänstens utlåtande så bedöms åtgärden inte utgöra en sådan fara eller betydande olägenhet att bygglov ej kan beviljas.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 40

Dnr 2023-176

214

Detaljplan för
upphävande av
Byggnadsplan
25-AJR-2721
Malmesliden vid
Suddesjaur

I arbetet med att digitalisera kommunens detaljplaner noterades det att en byggnadsplan i Malmesliden vid Suddesjaur bör upphävas. Planens bestämmelser har inte efterföljts i utvecklingen av området vilket har lett till att viss bebyggelse idag ligger på mark som inte får bebyggas (prickmark). Upphävandet kommer innebära att området inte får någon ny detaljplan utan att framtida bebyggelse kommer prövas vid bygglov för att underlätta utvecklingen av området i enlighet med kommunens översiktsplan.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

Planen handläggs med så kallat förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och samrådshandlingar har upprättats 2023-04-25

Myndighetsnämnden har 2023-03-22 ställt sig positiv till att ny detaljplan tas fram för upphävandet av detaljplanen 25-ARJ-2721.

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 2023-05-05 till 2023-05-19. Samrådsredogörelse och antagandehandlingar har upprättats 2023-05-23.

Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. Samrådet är därmed det enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

Om planförslaget ändras väsentligt efter samrådet ska planförslaget också granskas innan planförslaget kan antas av kommunen. Annars kan planförslaget direkt gå vidare för att antas.

Ingen ändring av planförslaget har skett efter samrådet.

Myndighetsnämndens beslut

Upprättat granskningsutlåtande godkänns.
Detaljplan för upphävande av Byggnadsplan 25-AJR-2721
Malmesliden vid Suddesjaur antas.

Exp
Anslagstavlan
Lantmäteriet
Länsstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Detaljplan för
upphävande av
avstycknings-
planerna
25-ARJ-1398 och
25-ARJ-1399
Glommersträsk

Mn § 41

Dnr 2023-175

214

I slutskedet av arbetet med digitaliseringen av detaljplaner i kommunen upptäcktes två stycken avstyckningsplaner i västra delen av Glommersträsk. Planerna upprättades 1925 respektive 1934 och har bestämmelser som idag är inaktuella och som inte heller har efterföljts vid bygglovsprövning då varken kommunens tidigare eller nuvarande bygglovsinspektör har tolkat planerna som gällande detaljplaner med bestämmelser.

Då vetenskapen om deras bestämmelser inte funnits så har de inte följts vid utveckling av området. I digitaliseringsarbetet så har flera äldre planers bestämmelser lyckats tolkas om till nuvarande bestämmelser, men de här två planernas otydliga gränsdragningar och egenskapsbestämmelser har gjort att de inte anses kunna tolkas som gör dem användbara för nutida bruk. Detaljplanerna föreslås därför upphävas.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

Planen handläggs med så kallat förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och samrådshandlingar har upprättats 2023-04-25

Myndighetsnämnden har 2023-03-22 ställt sig positiv till att ny detaljplan tas fram för upphävandet av avstyckningsplanerna 25-ARJ-1399 och 25-ARJ-1398.

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 2023-05-05 till 2023-05-19. Samrådsredogörelse och antagandehandlingar har upprättats 2023-05-23.

Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. Samrådet är därmed det enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet. Om planförslaget ändras väsentligt efter samrådet ska planförslaget också granskas innan planförslaget kan antas av kommunen. Annars kan planförslaget direkt gå vidare för att antas.

Exp
Anslagstavlan
Lantmäteriet
Länsstyrelsen
Berörda handläggare

Ingen ändring av planförslaget har skett efter samrådet.

Myndighetsnämndens beslut

Upprättat granskningsutlåtande godkänns.

Detaljplan för upphävande av avstycknings-planerna 25-ARJ-1398 och 25-ARJ-1399 Glommersträsk antas.



Myndighetsnämnden

2023-06-14

8

Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 42

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2023-04-17 till 2023-06-06.

II Meddelandeärenden

-

III Kompetensutveckling/kurser

-

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Mn § 43

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Information om aktuella miljöärenden
2. Miljö- och bygg har personal på plats alla veckor i sommar
3. Inventering av avlopp pågår i Suddesjaur

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2023-05-30

Nämndens budget är händelsestyrd och styrs till stor del av hur mycket intäkter man får in på bygglovsverksamheten. Den tidiga prognosen är att nämnden i stort följer budgeten för personal, verksamhet och intäkter.

Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse

Total				
Personal	4 587	2 007	4 641	-53
Verksamhet	451	272	383	66
Internhyror	243	101	243	0
Summa kostnader	5 281	2 380	5 266	15
Intäkter	-2 860	-1415	-2 830	-2 830
Netto	2 421	9 66	2 436	-15

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2023-06-14

Ordinarie ledamöter:

[illegible]

Ersättare:

[illegible]